

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1400/2532	นายละออง ผลมะพลับ	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นางมาลี ศิริคุณานนท์	โจทก์
	นางสาวถวิล เพ็ชรสังวาลย์ กับพวก	จำเลย
	นางสาวถวิล เพ็ชรสังวาลย์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางสาวสวอง เพ็ชรสังวาลย์ ที่ 2	จำเลย
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีโอกาสที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 124)

ระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกนางมาลีศิริคุณานนท์เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 24/2498 เนื้อที่ 1 ไร่ 40 ตารางวา ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามฟ้อง ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 300 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว

(อันดับ 119,117)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ตามขอ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งดังกล่าวแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ตามขอ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งดังกล่าวแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ